

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
יבגני סובה
טטיאנה מזרסקי
זאב אלקין

פ/25/2223

הצעת חוק איסור הכחשת השואה (תיקון – איסור הבעת אהדה לשלטון הנאצי או הזדהות עמו ואיסור שימוש בסמלים נאציים), התשפ"ג–2023

1. תיקון שם החוק
בחוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו–1986¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי "השואה" יבוא "או הבעת אהדה לשלטון הנאצי או הזדהות עמו".
2. תיקון סעיף 1
בסעיף 1 לחוק העיקרי, אחרי "בחוק זה", יבוא "'סמל נאצי" – צלב קרס, מדי אס אס או כל סמל אחר המצביע באופן מובהק על זיקה לשלטון הנאצי;".
3. הוספת סעיף 3א
אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא :
"איסור שימוש 3א. (א) שימוש בסמל נאצי כלפי אדם, בסמל נאצי קבוצת בני-אדם, תאגיד, מוסד או גוף כלשהו שלא במסגרת או למטרת לימוד, תיעוד, יצירת אומנות העוסקת במלחמת העולם השנייה, עבודה מדעית או דיווח היסטורי יהיה עוולה אזרחית; בית המשפט רשאי לחייב מבצע עוולה זו לשלם לנפגע פיצוי של עד 100,000 שקלים חדשים ללא הוכחת נזק.

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 196.

(ב) העושה שימוש בסמל נאצי בפומבי, בהתקהלות, בתהלוכה או בנסיבות אחרות שבהן יש להתנהגותו פרסום, וזאת בכוונה להביע אהדה לשלטון הנאצי או לעקרונותיו או הזדהות עמם, דינו – מאסר שלוש שנים."

תיקון חוק העונשין 4. בחוק העונשין, התשל"ז–1977 –

(1) בסעיף 13(ב), אחרי "השואה" יבוא "או הבעת אהדה לשלטון הנאצי או הזדהות עמו";

(2) בסעיף 453(ב), בסופו יבוא:

"(3) הנזק נגרם לקבר או למצבת זיכרון."

דברי הסבר

חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949, מגן אך ורק על הסמלים והדגלים של המדינה. ואולם, אין הגבלה על השימוש בסמלי השואה ולמעשה כל אדם יכול להשתמש בהם כראות עיניו. כמו כן, במדינת ישראל אין כל איסור על השימוש בצלב קרס, לכל מטרה שהיא. למרבה הצער, תופעת השימוש בסמלים ובכינויים נאציים הולכת וגוברת בשנים האחרונות. הקלות הבלתי נסבלת שבה נעשה שימוש יום-יומי בסמלים אלה כחלק מהשיח הציבורי והפוליטי ראויה לכל גינוי. במציאות שבה אנו חיים יש חשיבות לעיגון האיסורים על השימוש בסמלים מתקופת השואה והנאציזם בחקיקה, על מנת למנוע את התפשטות התופעה. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1824/23).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.